

Oberlandesgericht Düsseldorf - Vergabesenat

Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der Datacenter Westfalen GmbH

Vorhaben: Rechenzentrumsbetrieb und Konkurrentenrechtsschutz

Beschwerdeerwiderung des Musterkreises

Anträge

Der Musterkreis beantragt,

- 1. die sofortige Beschwerde zurückzuweisen;
- 2. der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

1. Verfahrenssicherung

Die Beschwerde hat nach § 173 Abs. 1 GWB keine aufschiebende Wirkung, weil die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag zurückgewiesen hat. Der Musterkreis und die Beigeladene haben gleichwohl schriftlich vereinbart, den Zuschlag bis 19.10.2026 nicht zu erteilen. Diese befristete Stillhaltezusage erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ermöglicht eine gerichtliche Entscheidung auf unverändertem Verfahrensstand.

2. ZK-3

Die vier Aspekte des Kriteriums waren in den Vergabeunterlagen vollständig genannt. Die Wertungsgruppe verwendete keine zusätzlichen Unterkriterien. Die Gleichgewichtung diene allein der konsistenten Binnenprüfung und änderte weder den bekannt gemachten Anteil von ZK-3 noch die Anforderungen an den Angebotsinhalt.

3. Zweitstandort

Angebotsangabe bei Fristablauf	spätere Aufklärung	Auffassung des Musterkreises
gesicherter Ausweichstandort im Raum Hannover	genaue Anschrift	Identifizierung, keine neue Ressource
48 Serverschränke und getrennte Energieversorgung	Betreiberbestätigung	Beleg vorhandener Kapazität
RTO von vier Stunden	Ablauf der Umschaltung	Erläuterung der zugesagten Leistung

Die Aufklärung habe weder einen neuen Standort noch eine bessere Wiederanlaufzeit eingeführt.

4. Referenz

Der Musterkreis versteht die Formulierung kommunale Rechenzentrumsleistungen funktional. Die private Referenz weist vergleichbare Fachverfahren, Verfügbarkeitsklassen, Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen auf. Eine Beschränkung auf die Rechtsform oder Trägerschaft des Referenzgebers war nicht bezweckt.

5. Hilfsweise

Sollte der Senat die Dokumentation oder Auslegung beanstanden, ist eine Rückversetzung in die Eignungs- und Wertungsprüfung ausreichend. Ein unmittelbarer Zuschlag an die Beschwerdeführerin kommt nicht in Betracht.

6. Verfahrensfahrplan und Aktenvorlage

Vorgang	Termin	Verantwortlich	Status
ungeschwärzte Gerichtsakte	09.10.2026, 16:00 Uhr	Rechtsamt	übermittelt
Beteiligtenfassung mit Schwärzungsverzeichnis	09.10.2026, 16:00 Uhr	Vergabestelle	übermittelt
technische Stellungnahme Zweitstandort	12.10.2026	Fachgutachterin	angekündigt
Stillhalteusage	bis 19.10.2026	Musterkreis und CloudNord	schriftlich bestätigt
gerichtlicher Entscheidungstermin	nach Verfügung des Senats	Rechtsamt	offen

Der Musterkreis hält das Zuschlagsmodul bis zum Ende der Stillhalteusage gesperrt. Erfolgt vorher keine Sachentscheidung, wird über eine Verlängerung nur nach dokumentierter Abwägung von Rechtsschutzrisiko, Betriebsbedarf und Bindefrist entschieden.

Musterkreis IT-Service Vergabestelle